EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL COM PEDIDO *LIMINAR*

O **GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ**, no exercício da competência que lhe é atribuída pelo artigo 2º, I, da Lei nº 9.882/99, c/c art. 103, V, da Constituição Federal, vem respeitosamente, com fundamento no art. 102, §1º, da Constituição Federal e art. 1º e seguintes da Lei nº 9.882/99, propor **ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR**, em face de ato jurisdicional lesivo praticado pela Subseção II Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho, consubstanciado no acórdão proferido nos autos do Recurso Ordinário Trabalhista nº TST-ROT-0080037-67.2018.5.07.0000, o qual extinguiu a Ação Rescisória de ofício e sem resolução de mérito, com amparo unicamente em ato normativo infralegal (Instrução Normativa nº 39/2016), violando frontalmente os artigos 5º, incisos XXXV, LIV, LV e LXXVIII, da Constituição Federal, que consagram preceitos fundamentais da ordem constitucional brasileira, pelas razões de fato e de direito a seguir aduzidas.

1. DO CONTEXTO FÁTICO-PROCESSUAL DA LIDE

O presente caso tem origem em uma Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho contra o Estado do Ceará, a Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará e as empresas Request Informática S/C Ltda e Request For Informatica Ltda.

Em breve sumário fático, no ano de 2000 houve a extinção do Serviço de Processamento de Dados do Estado do Ceará (**SEPROCE**), de quadro mais amplo, e a subsequente criação de nova empresa para tratar do assunto no Estado, a Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará (**ETICE**).

Para tanto, o Estado do Ceará instituiu um programa de demissão voluntária (PDV) para racionalizar o quadro de pessoal antes de efetuar a extinção do referido órgão público, o que seria benéfico aos obreiros, eis que, com a extinção da empresa, haveria a ruptura do contrato de trabalho apenas com o pagamento das verbas rescisórias.

Na sequência dos atos, parte dos empregados (pouco mais de uma dezena da quase uma centena dos desligados do SEPROCE) passou a prestar serviços indiretos para a ETICE, por intermédio da empresa prestadora Request Informática, como autônomos.

Portanto, foi proposta a ACP, onde o MPT questionou a situação de trabalhadores que passaram a constituir o vínculo por interposta pessoa, sob a alegativa de "pejotização" indevida, bem como também impugnou a validade do próprio PDV, sob argumento de possível coação dos trabalhadores.

Após o regular trâmite processual, a ACP foi julgada parcialmente procedente em 1º grau, apenas para reconhecer o vínculo empregatício do pequeno grupo de trabalhadores com a empresa Request, com responsabilidade subsidiária do Estado quanto às verbas trabalhistas decorrentes. Porém, em sede de recurso ordinário, o Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região (TRT-7) ampliou a condenação para também decretar a nulidade da adesão dos trabalhadores ao programa de demissão voluntária, determinando a reintegração imediata desses profissionais na nova empresa (ETICE).

Diante do trânsito em julgado da decisão, que considerava manifestamente violadora de normas jurídicas e eivada de erro de fato, o Estado do Ceará ajuizou **Ação Rescisória** perante o TRT-7, autuada sob o número 0080037-67.2018.5.07.0000.

A Ação Rescisória - e aqui reside ponto relevante - não objetivou questionar toda a condenação, mas apenas a parte em que se anulou o PDV, o que é permitido inclusive pela Súmula 100 do TST. Na petição inicial da ação desconstitutiva, pois, o Estado indicou para compor o polo passivo o Ministério Público do Trabalho da 7ª Região, único autor da ação civil pública matriz.

Acontece que o TRT-7 julgou improcedente o pedido de corte rescisório, o que motivou a interposição de **Recurso Ordinário** pelo Estado do Ceará perante o Tribunal Superior do Trabalho.

O processo foi recebido no TST em 10 de março de 2020, sob a relatoria do Ministro Luiz José Dezena da Silva, tendo sido incluído em pauta pela primeira vez em outubro de 2024. Naquela oportunidade, o Ministro Relator proferiu voto favorável ao Estado do Ceará, propondo julgar procedente a rescisória para pronunciar a prescrição bienal da pretensão de nulidade do PDV, extinguindo a ACP com resolução de mérito. O julgamento foi suspenso por pedido de vista do Ministro Mauricio Godinho Delgado.

Em março de 2025, o julgamento foi retomado. O Ministro Godinho Delgado apresentou divergência quanto ao mérito (prescrição), mas o julgamento foi novamente suspenso por vista da Ministra Liana Chaib. Somente em março de 2026 (seis anos após a chegada dos autos ao TST e oito anos após o ajuizamento da rescisória), o Tribunal introduziu, de ofício e sem qualquer provocação das partes, a tese de que as empresas Request deveriam ter integrado o polo passivo.

Em resumo: o julgamento propriamente dito estendeu-se por aproximadamente **18 (dezoito) meses**, atravessando ao menos **5 (cinco) sessões deliberativas** na Subseção II Especializada em Dissídios Individuais (SDI-2), conforme se extrai das sucessivas interrupções por pedidos de vista regimental ocorridas em 01/04/2025 (Vice-Presidência), 14/10/2025 (Ministra Liana Chaib), 02/12/2025 e 10/03/2026.

Como resultado, a Corte, alterando radicalmente o rumo da lide, entendeu tratar-se de litisconsórcio passivo necessário. O Ministro Relator, reformulando seu voto anterior que analisava o mérito, aderiu à tese de que a ausência dessas empresas seria um vício insanável, pois o prazo decadencial de dois anos para a rescisória já havia expirado.

Durante esse vasto período de maturação do julgado, em nenhum momento — seja nos despachos ordinatórios, nas manifestações do Ministério Público ou nas intervenções dos Ministros nas quatro primeiras sessões de debate — cogitou-se a existência de vício na formação do polo passivo, e o Estado do Ceará, confiando na estabilidade da relação processual estabelecida há mais de oito anos, aguardou o pronunciamento de mérito da Corte.

Em um ato de inadvertida surpresa processual, a SDI-2 do TST introduziu a inédita tese de necessidade de inclusão das empresas Request no polo passivo, para extinguir o processo de ofício e sem resolução de mérito, sem conceder ao Estado do Ceará um único dia para se manifestar sobre essa nova exigência processual ou sobre a viabilidade da inclusão dessas empresas — que, frise-se, encontram-se **baixadas** ou **inaptas** perante a Receita Federal desde 2018 e 2019. O TST justificou a ausência de intimação prévia com base na Instrução Normativa nº 39/2016, que autorizaria o afastamento do princípio da não surpresa em casos de pressupostos processuais.

Reitere-se: conforme certidões extraídas do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), a empresa **Request IT** encontra-se na situação cadastral **BAIXADA** desde 24 de setembro de 2018, em razão de encerramento por liquidação voluntária. Já a empresa **Request For** figura como **INAPTA** desde 30 de maio de 2019, por omissão de declarações.

Com isso, a exigência de citação de pessoas jurídicas formalmente extintas ou inexistentes de fato como condição para o prosseguimento da Ação Rescisória constitui formalismo excessivo e desproporcional, que subverte a finalidade instrumental do processo para transformá-lo em um fim em si mesmo, bloqueando o exame de mérito sobre uma prescrição bienal manifesta.

Percebe-se que o Tribunal não apenas suscitou a questão de ofício **após seis anos de permanência do processo na Corte**, como também **impediu qualquer tentativa de saneamento**, declarando a extinção imediata do feito sob o argumento de que o prazo decadencial para a rescisória já havia expirado.

A Corte fundamentou sua conclusão na **Súmula 406, I, do TST** para declarar que as empresas Request deveriam obrigatoriamente ter integrado o polo passivo da demanda desconstitutiva. Todavia, o Tribunal aplicou o verbete de modo unilateral, contrariando diretamente a própria literalidade da Súmula que invocou, ou seja, foi criado requisito de propositura novo, até então inexistente na lei ou na jurisprudência, de forma retroativa.

Ademais, Tribunal Superior do Trabalho amparou a extinção abrupta do processo na alegação de que o prazo decadencial de dois anos para o ajuizamento da ação rescisória já havia transcorrido, o que inviabilizaria qualquer tentativa de emenda à petição inicial para inclusão das empresas supostamente litisconsortes, olvidando que estas sequer teriam qualquer ligação com o objeto restrito da Rescisória, que estaria jungido à questão da anulação do PDV, momento em que sequer se cogitava de qualquer relação com as citadas empresas, que somente apareceram quando do surgimento da ETICE.

Em acréscimo à lesão aos preceitos fundamentais, o acórdão rescindendo expressamente justificou a ausência de intimação prévia do Estado do Ceará invocando a **Instrução Normativa 39/2016 do TST,** que, contrariando as normas processuais civis e a principiologia constitucional, autoriza decisões surpresa quando se trata de pressupostos processuais, sem abrir manifestação das partes a respeito.

Ao justificar a ausência de intimação prévia do Estado do Ceará para se manifestar sobre o novo óbice processual (o suposto litisconsórcio passivo necessário), o Tribunal valeu-se do art. 4º, § 2º, da referida IN, consignando que *"não se considera 'decisão surpresa' a que (...) as partes tinham obrigação de prever, concernente às condições da ação [e] aos pressupostos processuais"*.

Ocorre que tal dispositivo da Instrução Normativa nº 39/2016 não representa apenas um erro de julgamento isolado, mas sim o instrumento normativo suporte de uma **"prática institucional defensiva"** do Tribunal Superior do Trabalho. Sob o pretexto de regulamentar a aplicação do CPC ao processo do trabalho, a Corte erigiu uma barreira administrativa que aniquila o **Princípio da Não Surpresa** (Art. 10 do CPC) e o **Dever de Consulta** do magistrado, esvaziando o núcleo essencial do contraditório material (Art. 5º, LV, CF).

Essa prática institucionalizada permite ao TST criar "emboscadas processuais" onde temas complexos e interpretativos, como a cindibilidade de capítulos de sentença rescidenda, são qualificados como óbvios pressupostos processuais para dispensar o diálogo judicial. Trata-se de uma política de "extermínio de processos" que eleva o rigor formal irrealizável acima do dever de prestar jurisdição sobre lesões graves ao erário público, transformando o acesso à jurisdição rescisória em um direito meramente teórico.

Portanto, a aplicação da IN 39/2016 neste caso concreto configura **ato do Poder Público violador de preceito fundamental**, pois institucionaliza a negação do **Acesso à Justiça** (art. 5º, XXXV, CF) e do **Devido Processo Legal** (art. 5º, LIV, CF). Ao blindar-se contra o debate de mérito mediante a aplicação de um regulamento interno que se sobrepõe à Constituição, o TST deixa de atuar como órgão jurisdicional para agir como barreira burocrática contra a Fazenda Pública.

Essa interpretação ampliativa e não demonstrada do instituto do litisconsórcio necessário, somada à recusa deliberada em ouvir a parte por força de uma norma interna defensiva, constitui o fundamento central da extinção do processo. Evidencia-se que a violação aos preceitos fundamentais não decorre apenas da ausência de contraditório, mas da própria construção de uma **prática de poder** voltada a impedir, sistematicamente, o reexame de títulos executivos eivados de nulidade e prescrição.

Dessa forma, a postura da Corte Trabalhista converteu o processo em um ambiente de imprevisibilidade total, onde um fundamento inédito, surgido após 8 anos de litígio, foi utilizado para encerrar a discussão jurídica sem franquear à parte afetada o direito de defesa. Consumou-se, assim, uma violação direta ao núcleo essencial do devido processo legal, do contraditório material e do direito fundamental de obter uma resposta jurisdicional fundamentada sobre a pretensão deduzida.

2. DO OBJETO

Conforme já dito, em resumo, após o trâmite regular perante o TRT-7, o feito ascendeu ao TST via Recurso Ordinário, de modo que seu julgamento, no âmbito da SDI-2, estendeu-se por diversas sessões. Contudo, em sessão realizada no dia 17 de março de 2026, a Corte adotou uma postura processual surpreendente e lesiva ao Estado do Ceará.

Suscitaram-se, de ofício, questões nunca ventiladas em qualquer momento anterior — desde a propositura da ação em 2018 — e sequer pontuadas pelo MPT em sua contestação ou contrarrazões. A SDI-2 do TST, em uma guinada hermenêutica defensiva, decidiu extinguir o processo sem resolução de mérito, alegando um suposto vício insanável na formação do polo passivo. Veja-se ementa:

> *"POLO PASSIVO DA AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DAS PARTES QUE INTEGRARAM O POLO PASSIVO DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA MATRIZ. HIPÓTESE DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. SÚMULA N.º 406, I, DO TST. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE DESENVOLVIMENTO E CONSTITUIÇÃO VÁLIDO E REGULAR. TEMA N.º 18 DA TABELA DE RECURSOS REPETITIVOS DO TST. IMPOSSIBILIDADE DE SANEAMENTO ANTE O DECURSO DO PRAZO DECADENCIAL DA AÇÃO DE CORTE. EXTINÇÃO DO FEITO DE OFÍCIO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRECEDENTES.*

1. Trata-se de ação rescisória ajuizada pelo Estado do Ceará, com fundamento no art. 485, V e IX, do CPC de 1973, com vistas a obter a desconstituição de acórdão proferido pelo TRT no capítulo que declarou a nulidade da adesão de trabalhadores ao PRVI instituído pelo autor e suas subsequentes reintegrações.

2. Discutiu-se, na ação civil pública originária, relação típica de terceirização inquinada de fraudulenta pelo Ministério Público, ocorrida após a extinção de órgão da Administração Pública (SEPROCE), em que seus antigos empregados, após aderirem a programa de demissão voluntária instituído pelo autor, foram recontratados por empresa prestadora de serviços, Request, desta vez como autônomos, e mantiveram sua prestação laboral sem solução de continuidade.

3. O TRT, no acórdão rescindendo, decretou a nulidade da adesão dos trabalhadores ao PRVI, determinando sua reintegração aos quadros da ETICE, na condição de sucessora da SEPROCE; é dizer, o capítulo decisório que ora se analisa pela perspectiva do art. 485 do CPC de 1973 encerra condenação direcionada unicamente ao Estado do Ceará, a quem foi imposta a obrigação de reintegração dos antigos empregados da SEPROCE que aderiram ao PRVI, em ato declarado nulo pelo TRT no processo matriz.

4. A ação rescisória, por sua vez, foi ajuizada pelo Estado do Ceará, que indicou para o polo passivo somente o Ministério Público do Trabalho da 7.ª Região, autor da ação civil pública originária.

5. É bem verdade que, em uma primeira leitura, poderia emergir a conclusão de não se tratar, aqui, de hipótese de litisconsórcio passivo necessário, uma vez que a condenação se resumiu ao autor da ação de corte; não obstante, o interesse da empresa prestadora, Request, em integrar o polo passivo apresenta-se de forma manifesta, no sentido de defender a improcedência da ação rescisória. A procedência do pedido desconstitutivo, nos termos em que formulado, implicaria revitalizar as relações jurídicas anuladas no processo matriz, que possuem a ré Request como titular, o que impactaria sobremaneira sua esfera patrimonial.

6. Exsurge daí a necessidade de solução uniforme a ser dada a todas as partes envolvidas nas relações jurídicas abrangidas pelo presente feito, facultando-se-lhes o exercício do contraditório e da ampla defesa, à luz da tese jurídica firmada no item 1 do Tema n.º 18 da Tabela de Recursos Repetitivos desta Corte.

7. Trata-se, em verdade, de hipótese de litisconsórcio passivo necessário, nos termos do art. 47 do CPC de 1973, que dispõe que "Há litisconsórcio necessário, quando, por disposição de lei ou pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir a lide de modo uniforme para todas as partes; caso em que a eficácia da sentença dependerá da citação de todos os litisconsortes no processo". E não há como escapar a tal conclusão, uma vez que a desconstituição da coisa julgada, nos termos pretendidos pelo autor, afeta diretamente a esfera de direitos dos demais componentes do polo passivo da ação civil pública subjacente, de modo a exigir a integração daqueles alcançados pelos seus limites subjetivos no polo passivo da ação de corte.

> *8. É bem verdade que o parágrafo único do art. 47 do CPC/1973 estabelece que "O juiz ordenará ao autor que promova a citação de todos os litisconsortes necessários, dentro do prazo que assinar, sob pena de declarar extinto o processo". Porém, no caso específico da ação rescisória, a referida integração somente é possível dentro do biênio a que alude o art. 495 do CPC/1973, pois, escoado esse prazo, opera-se a decadência da ação rescisória, inviabilizando a retificação.*
> *9. Registre-se, por fim, que o reconhecimento de ofício da decadência não configura decisão surpresa, nos moldes previstos pelo art. 10 do CPC de 2015, ante o disposto no § 2.º do art. 4.º da Instrução Normativa n.º 39 deste Tribunal Superior, de 15/3/2016, no sentido de que "Não se considera 'decisão surpresa' a que, à luz do ordenamento jurídico nacional e dos princípios que informam o Direito Processual do Trabalho, as partes tinham obrigação de prever, concernente às condições da ação, aos pressupostos de admissibilidade de recurso e aos pressupostos processuais, salvo disposição legal expressa em contrário".*
> *10. Assim, constatando-se a ausência de pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido e regular da ação rescisória, impõe-se a extinção do feito de ofício, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV e § 3.º, do CPC de 2015, na linha dos precedentes desta SBDI-2.*
> *11. Recurso Ordinário conhecido e processo extinto ex officio sem resolução de mérito."*

A fundamentação do acórdão repousou sobre uma aplicação absolutamente equivocada da Súmula 406, I, do TST, cuja redação é a seguinte:

> *Súmula nº 406 do TST AÇÃO RESCISÓRIA. LITISCONSÓRCIO. (incorporadas as Orientações Jurisprudenciais nºs 82 e 110 da SBDI-2) - Res. 137/2005, DJ 22, 23 e 24.08.2005*
> ***I - O litisconsórcio, na ação rescisória, é necessário em relação ao polo passivo da demanda, porque supõe uma comunidade de direitos ou de obrigações que não admite solução díspar para os litisconsortes, em face da indivisibilidade do objeto.*** *(...)*
> *II - O Sindicato, substituto processual e autor da reclamação trabalhista, em cujos autos fora proferida a decisão rescindenda, possui legitimidade para figurar como réu na ação rescisória, sendo descabida a exigência de citação de todos os empregados substituídos, porquanto inexistente litisconsórcio passivo necessário.*

O Tribunal Superior partiu da premissa de que a referida súmula imporia, de forma automática, a formação de litisconsórcio passivo necessário abrangendo todos os sujeitos que participaram da relação processual originária. Ocorre que o reconhecimento do litisconsórcio passivo necessário exige a presença cumulativa de dois requisitos: **(i)** a existência de relação jurídica unitária; e **(ii)** a necessidade de solução uniforme da controvérsia para todos os sujeitos envolvidos.

Dessa forma, pela identificação dos dois requisitos supramencionados na leitura da súmula, torna-se evidente que, no caso concreto, o requisito essencial da **indivisibilidade do objeto é flagrantemente inexistente**.

A ação rescisória proposta pelo Estado do Ceará, em estrita observância à técnica processual e à Súmula 100 do TST, não pretendeu desconstituir a integralidade da decisão proferida na Ação Civil Pública matriz. O corte rescisório dirigiu-se **exclusivamente ao capítulo autônomo que declarou a nulidade do programa de demissão voluntária (PDV)** instituído no ano 2000 e determinou a reintegração dos trabalhadores.

Trata-se de capítulo divisível e independente. A eventual procedência da ação rescisória para validar o PDV impactaria apenas a obrigação de reintegração imposta ao Estado e à ETICE. Tal desconstituição não interfere, direta ou juridicamente, nos demais capítulos da decisão originária, notadamente aqueles relativos às condenações pecuniárias impostas às empresas terceirizadas Request Informática S/C Ltda. e Request For Informática Ltda. decorrentes da fraude na contratação ("pejotização") verificada entre 2000 e 2007.

Nesse contexto de delimitação objetiva, as empresas Request não detêm qualquer interesse jurídico ou "comunidade de obrigações" com o Ente Público. **Tais empresas surgiram na relação fática anos após a implementação do PDV**, de modo que a discussão sobre a validade de um ato administrativo de demissão voluntária ocorrido entre o Estado e seus servidores no ano 2000 é juridicamente estranha à esfera de direitos dessas prestadoras de serviços.

Não há, portanto, risco de "solução díspar" que as afete, pois a eventual procedência da rescisória para validar o PDV impactaria apenas a obrigação de reintegração imposta ao Estado e à ETICE, mantendo-se hígidos (ou passíveis de execução autônoma) os demais capítulos da sentença que porventura condenem as empresas Request por outros fundamentos.

Ao exigir a inclusão de sujeitos que não integram a relação jurídica específica objeto da desconstituição, o TST não apenas aplicou erroneamente seu próprio verbete sumular, como criou um requisito de admissibilidade retroativo e inexistente na lei. Essa interpretação ampliativa e não demonstrada confundiu conexão fática com indivisibilidade jurídica, transformando o litisconsórcio em uma barreira artificial ao acesso à jurisdição.

O gravame aos preceitos fundamentais atingiu seu ápice quando a Corte, em vez de intimar o Estado do Ceará para se manifestar sobre a questão — conforme impõe o Princípio da Não Surpresa e o dever de colaboração —, decidiu pelo extermínio imediato do processo. O fundamento utilizado para essa extinção abrupta foi que o prazo decadencial de dois anos para o ajuizamento da rescisória já havia transcorrido, o que inviabilizaria qualquer tentativa de emenda à petição inicial para inclusão das empresas.

A decisão impugnada, ao barrar o exame de mérito por meio de um formalismo exacerbado e teratológico, impõe ao Estado do Ceará a manutenção de uma condenação cujas execuções de atrasados já estão orçadas em **mais de R$ 300 milhões**, além da obrigação indevida de reintegração de pessoal em um órgão já extinto.

Essa interpretação ampliativa e não demonstrada do instituto do litisconsórcio necessário constitui o fundamento central da extinção do processo, evidenciando que a violação aos preceitos fundamentais não decorre apenas da ausência de contraditório, mas também da própria construção jurídica adotada pelo acórdão impugnado.

Dessa forma, a postura da Corte Trabalhista converteu o processo em um ambiente de imprevisibilidade total, onde um fundamento inédito, surgido após 8 anos de litígio, foi utilizado para encerrar a discussão jurídica sem franquear à parte afetada o direito de defesa. Consumou-se, assim, uma violação direta ao núcleo essencial do devido processo legal, do contraditório material e do direito fundamental de obter uma resposta jurisdicional fundamentada sobre a pretensão deduzida.

3. DO CABIMENTO E DA SUBSIDIARIEDADE DA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL

O art. 1º da Lei nº 9.882/99 estipula que esta ação tem por objetivo evitar ou reparar lesão a preceito fundamental resultante de ato do Poder Público.

Além disso, o art. 4º, §1º, do mesmo diploma prevê o requisito da **subsidiariedade**, segundo o qual se admitirá a arguição apenas quando inexistir outro meio eficaz de sanar a lesividade alegada.

3.1. Natureza do ato impugnado

Como se sabe, é impugnável pela ADPF qualquer ato do Poder Público que lese preceito fundamental. Nos termos dispostos acima, o ato lesivo questionado nesta demanda constitucional consiste em um acórdão proferido pelo TST que extinguiu uma ação rescisória sem resolução do mérito, com base na aplicação de regras processuais infraconstitucionais relativas a litisconsórcio necessário e decadência processual.

Nos termos da jurisprudência do STF, é plenamente admissível o ajuizamento de ADPF em face de um conjunto de decisões judiciais que atingem preceito fundamental, conforme definido no julgamento da **ADPF 485**:

> DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA

> JUSTIÇA DO TRABALHO. CABIMENTO DA ADPF PARA IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL.
> 1. Arguição proposta pelo Governador do Amapá contra decisões judiciais proferidas sob a jurisdição do TRT-8ª Região que determinaram o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas que são rés em ações trabalhistas.
> **2. As decisões judiciais se enquadram na definição de "ato do poder público" de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata. Precedentes.**
> 3. Atos de constrição praticados pela Justiça do Trabalho sobre verbas públicas, sob alegação de que as empresas reclamadas deteriam créditos a receber da administração estadual. Violação do contraditório, da ampla defesa, do princípio do juiz natural, do sistema de precatórios e da segurança orçamentária. Precedentes.
> 4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido, com fixação da seguinte tese: "Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)".
> (ADPF 485, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 07-12-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-021 DIVULG 03-02-2021 PUBLIC 04-02-2021)

Verifica-se que o ato jurisdicional impugnado não representa um erro isolado, mas sim a concretização de uma prática institucional defensiva da Corte Trabalhista, amparada na **Instrução Normativa nº 39/2016**.

Tal normativo autoriza, por via administrativa, a supressão do princípio da não surpresa e do contraditório e ampla dafesa em questões de pressupostos processuais, criando um bloqueio sistêmico que impede o exame de mérito de questões fundamentais — como a observância da Súmula Vinculante nº 10 e do princípio do concurso público. O ajuizamento desta arguição justifica-se, portanto, para impugnar esse conjunto de decisões que, sob o manto de regras processuais, aniquilam garantias constitucionais.

Com isso, a Instrução Normativa nº 39/2016, ao autorizar, em seu art. 4º, §2º, que o Tribunal decida de ofício sobre pressupostos processuais sem oportunizar a manifestação das partes, institucionalizou uma zona de exceção ao devido processo legal, criando um bloqueio sistemático ao acesso à jurisdição rescisória.

Para além da decisão proferida, impugna-se igualmente a própria **Instrução Normativa nº 39/2016 do TST**, especificamente em seu art. 4º, § 2º, na qualidade de ato normativo autônomo, de caráter geral e abstrato, emanado do Poder Público, dotado de eficácia normativa própria e apto, por si só, a produzir lesão a preceitos fundamentais da ordem constitucional. O acórdão concreto é, nessa perspectiva, a manifestação mais recente e mais grave de uma prática institucionalizada por aquele dispositivo — mas não é o único ato lesivo, nem seria sua eventual anulação isolada suficiente para extirpar a fonte normativa do problema.

A Instrução Normativa nº 39/2016 foi editada pelo TST no exercício de competência regulamentar interna, com a finalidade declarada de disciplinar a aplicação do Código de Processo Civil de 2015 ao processo do trabalho. Ocorre que, ao fazê-lo, a Corte não se limitou a interpretar ou a adaptar normas processuais: ela **criou**, por ato próprio e unilateral, uma regra de exclusão do princípio da não surpresa, estabelecendo no art. 4º, § 2º, que não se considera "decisão surpresa" aquela que verse sobre condições da ação ou pressupostos processuais.

Trata-se de norma geral, abstrata, impessoal e de aplicação compulsória a todos os feitos que tramitem perante a Justiça do Trabalho em todo o território nacional — características que a distinguem radicalmente de um mero ato administrativo concreto ou de uma decisão judicial pontual.

Conforme já dito, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que o conceito de "ato do Poder Público" previsto no art. 1º da Lei nº 9.882/1999 abrange não apenas leis em sentido formal, mas qualquer ato normativo estatal capaz de produzir efeitos jurídicos sobre a esfera de direitos dos jurisdicionados, independentemente de sua denominação ou da autoridade que o editou.

Nesse sentido, esta Corte já admitiu o cabimento de ADPF para impugnar resoluções, portarias, instruções normativas e atos regulamentares de órgãos do Poder Público, desde que dotados de generalidade e abstração suficientes. A IN 39/2016, editada pelo Plenário do TST, publicada no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho e de observância obrigatória por todos os juízes e tribunais trabalhistas do país, preenche com folga esse requisito.

Tampouco se pode enquadrar a presente arguição como simples impugnação de interpretação judicial de norma infraconstitucional, hipótese que, de fato, não comportaria controle concentrado. O que se questiona aqui é a **validade constitucional da própria norma regulamentar** que autoriza tribunais a suprimir o contraditório em questões de pressupostos processuais, independentemente da complexidade ou da novidade do tema enfrentado.

Essa norma opera de forma geral e prospectiva: ela não foi criada para o caso do Estado do Ceará, e seus efeitos lesivos se replicam, continuamente, em todos os

processos em que o TST decida de ofício sobre pressupostos processuais sem ouvir as partes. Há, portanto, uma **lesão continuada e difusa** a preceitos fundamentais, que transcende o caso concreto e exige o instrumento do controle concentrado para ser adequadamente neutralizada.

Por fim, registre-se que a impugnação da IN 39/2016 como ato normativo autônomo não encontra obstáculo na circunstância de ter sido editada por um tribunal, e não pelo Poder Legislativo, pois, ao disciplinar a relação entre os juízes trabalhistas e as partes que litigam perante eles, produz efeitos externos evidentes, não se abrigando sob o manto da autonomia administrativa interna dos tribunais para escapar ao escrutínio constitucional desta Suprema Corte.

À luz dessas ponderações, identifica-se a ADPF como o instrumento idôneo para impugnar não apenas leis, mas um "conjunto de decisões judiciais" ou uma "prática institucional" que resulte em lesão a preceito fundamental. Tal entendimento foi reafirmado na já mencionada ADPF 485, que reconheceu o cabimento da ação para obstar atos de constrição praticados de forma reiterada pela Justiça do Trabalho.

No mesmo sentido, a **ADPF 789** corroborou a viabilidade do controle concentrado de constitucionalidade sobre atos jurisdicionais que, sob o pretexto de aplicar regras processuais ou interpretativas, vulneram a estrutura orçamentária e a separação de poderes:

> ***EMENTA:*** *Direito constitucional, administrativo e financeiro. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Bloqueio judicial de verbas de estatal prestadora de serviço público. 1. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF proposta pelo Governador do Estado do Maranhão contra decisões judiciais proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região que determinaram bloqueio, penhora, arresto e sequestro de valores da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH, empresa pública prestadora de serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e farmacêutica, sem a observância do regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal de 1988. 2. Cabimento de ADPF para impugnar um conjunto de decisões judiciais tidas como violadoras de preceitos fundamentais. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata (cf. ADPF 33, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. Atos de constrição do patrimônio de estatal prestadora de serviço público essencial, em regime não concorrencial: afronta aos princípios da separação dos poderes (art. 2º, CF/1988), da eficiência (art. 37, caput, CF/1988) e da legalidade orçamentária (art. 167, VI, CF/1988) e ao sistema constitucional de precatórios (art. 100, CF/1988). Precedentes: ADPF 485, sob minha relatoria; ADPF 556, Rel. Min. Cármen Lúcia; ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes; e ADPF 114 MC, Rel. Min. Joaquim Barbosa. 4. Ação conhecida e pedido julgado procedente para*

> *determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições judiciais por bloqueio, penhora, arresto ou sequestro e determinar a sujeição da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH ao regime constitucional de precatórios. (ADPF 789, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 23/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-178 DIVULG 07-09-2021 PUBLIC 08-09-2021)*

A conduta da Subseção II Especializada em Dissídios Individuais do TST, ao extinguir a ação rescisória do Estado do Ceará com base em fundamento jurídico inédito e sem facultar o direito à emenda ou manifestação, é o subproduto de uma orientação normativa interna (IN 39/2016) que se sobrepõe ao próprio Código de Processo Civil e ao núcleo essencial do contraditório (art. 5º, LV, CF).

Dessa forma, é indiscutível que as decisões judiciais decorrem de manifestações do Poder Público e, ao afrontarem preceito fundamental, são passíveis de serem impugnadas por este meio processual de controle.

3.2. Subsidiariedade

O segundo pressuposto de cabimento apresenta o **caráter residual** da ADPF, que só será admitida quando inexistir outro meio eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental. Veja-se o que dispõe o art. 4º, §1º, da Lei nº 9.882/99:

> Art. 4º A petição inicial será indeferida liminarmente, pelo relator, quando não for o caso de argüição de descumprimento de preceito fundamental, faltar algum dos requisitos prescritos nesta Lei ou for inepta.
>
> § 1º Não será admitida argüição de descumprimento de preceito fundamental quando houver qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade.

O Supremo Tribunal Federal, em sua consolidada jurisprudência, tem interpretado tal requisito de forma a reconhecer a admissibilidade da ADPF sempre que não houver outro meio **rápido, seguro, abrangente e definitivo** para afastar a lesão ao preceito fundamental impugnado.

No julgamento da **ADPF 33**, o STF ressaltou a necessidade de uma interpretação mais cuidadosa do §1º do art. 4º da Lei nº 9.882/1999. O Ministro Gilmar Mendes esclareceu que o requisito da subsidiariedade deve ser compreendido dentro da ordem constitucional global e que meio eficaz é aquele capaz de solucionar a controvérsia de maneira ampla, geral e imediata:

> "À primeira vista poderia parecer que somente na hipótese de absoluta inexistência de qualquer outro meio eficaz para afastar a eventual lesão poder-se-ia manejar, de forma útil, a arguição de descumprimento de

> preceito fundamental. É fácil ver que uma leitura excessivamente literal dessa disposição, que tenta introduzir entre nós o princípio da subsidiariedade vigente no direito alemão (recurso constitucional) e no direito espanhol (recurso de amparo), acabaria por retirar desse instituto qualquer significado prático.
> De uma perspectiva estritamente subjetiva, a ação somente poderia ser proposta se já se tivesse verificado a exaustão de todos os meios eficazes de afastar a lesão no âmbito judicial.
> Uma leitura mais cuidadosa há de revelar, porém, que na análise sobre a eficácia da proteção de preceito fundamental nesse processo deve predominar um enfoque objetivo ou de proteção da ordem constitucional objetiva. Em outros termos, o princípio da subsidiariedade - inexistência de outro meio eficaz de sanar a lesão - contido no §1º do art. 4º da Lei n. 9.882, de 1999, há de ser compreendido no contexto da ordem constitucional global.
> Nesse sentido, se se considera o caráter enfaticamente objetivo do instituto (o que resulta, inclusive, da legitimação ativa), meio eficaz de sanar a lesão parece ser aquele apto a solver a controvérsia constitucional relevante de forma ampla, geral e imediata".
> (STF, ADPF n. 33/PA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJ 27.10.2006)

No mesmo julgamento, restou assentado que a **relevância do interesse público** deve ser considerada na análise do requisito da subsidiariedade:

> "Dessa forma, o Supremo Tribunal Federal sempre poderá, ao lado de outros requisitos de admissibilidade, emitir juízo sobre a relevância e o interesse público contido na controvérsia constitucional.
> Essa leitura compreensiva da cláusula da subsidiariedade contida no art. 4º, § 1º, da Lei nº 9.882, de 1999, parece solver, com superioridade, a controvérsia em torno da aplicação do princípio do exaurimento das instâncias.
> Assim, é plausível admitir que o Tribunal deverá conhecer da arguição de descumprimento toda vez que o princípio da segurança jurídica restar seriamente ameaçado, especialmente em razão de conflitos de interpretação ou de incongruências hermenêuticas causadas pelo modelo pluralista de jurisdição constitucional, desde que presentes os demais pressupostos de admissibilidade"
> (STF, ADPF n. 33/PA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJ 27.10.2006)

Ainda, no julgamento da **ADPF 237-AgR/SC**, de relatoria do Ministro Celso de Mello, foi enfatizado que a mera existência de outros meios processuais não é suficiente para afastar o cabimento da ADPF, caso não sejam aptos a neutralizar a lesão constitucional de maneira eficaz:

> "O ajuizamento da ação constitucional de arguição de descumprimento de preceito fundamental rege-se pelo princípio da subsidiariedade (Lei nº 9.882/99, art. 4º, § 1º), a significar que não será ela admitida, sempre que houver qualquer outro meio juridicamente idôneo apto a sanar, com

> efetividade real, o estado de lesividade emergente do ato impugnado. Precedentes.
> A mera possibilidade de utilização de outros meios processuais, contudo, não basta, só por si, para justificar a invocação do princípio da subsidiariedade, pois, para que esse postulado possa legitimamente incidir – impedindo, desse modo, o acesso imediato à arguição de descumprimento de preceito fundamental – revela-se essencial que os instrumentos disponíveis mostrem-se capazes de neutralizar, de maneira eficaz, a situação de lesividade que se busca obstar com o ajuizamento desse "writ" constitucional."
> (STF, ADPF 237 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 28-05-2014)

No caso concreto, a demonstração da subsidiariedade é inequívoca e decorre da própria natureza da matéria tratada e da forma como a lesão foi consumada pelo TST.

Assim sendo, a prenunciada inviabilidade do Recurso Extraordinário para discutir regras de litisconsórcio processual cria um cenário perigoso de total ausência de controle jurisdicional sobre o ato praticado.

Ora, se o Recurso Extraordinário não é cabível por se tratar de matéria processual infraconstitucional, o Estado do Ceará ficaria absolutamente desamparado diante de uma decisão judicial de última instância que, a pretexto de aplicar regras processuais, o fez de forma totalmente teratológica e esvaziou por completo garantias constitucionais fundamentais. A ADPF surge, portanto, como a única via constitucional adequada e efetiva para, na extensão pretendida, reparar a violação dos preceitos fundamentais causados pela decisão surpresa do Tribunal Trabalhista.

O entendimento ora sustentado encontra respaldo direto na jurisprudência recente deste STF. Ao apreciar a **ADPF 982 AgR**, o Plenário da Suprema Corte reafirmou não apenas que o requisito da subsidiariedade se considera satisfeito quando inexistente outro meio processual apto a sanar a lesão de forma ampla, geral e imediata, mas também reconheceu expressamente a legitimidade do manejo da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental contra decisões judiciais potencialmente violadoras de preceitos fundamentais.

Na ocasião, assentou-se que: "*Legítimo o uso de ADPF para contestar decisões judiciais que supostamente violem preceitos fundamentais, dada a inexistência de outro meio processual igualmente eficaz para sanar a lesão de forma ampla, geral e imediata.*" (ADPF 982 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Tribunal Pleno, julgado em 07/08/2024, DJe 08/10/2024).

O STF, em jurisprudência consolidada (**Tema 660 da Repercussão Geral**)[1], firmou o entendimento de que a alegação de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando dependente do exame prévio de normas infraconstitucionais (como as regras de litisconsórcio do CPC), configura ofensa meramente reflexa à Constituição Federal. Este óbice processual tornaria o Recurso Extraordinário uma via natimorta para o Estado do Ceará, impedindo que esta Suprema Corte enfrentasse o núcleo da arbitrariedade praticada pelo TST.

Ademais, a lesão aqui combatida não decorre de um erro isolado de subsunção fática, mas da aplicação de uma **prática institucional defensiva** amparada na Instrução Normativa nº 39/2016 do TST. Tal ato normativo interno criou uma barreira sistêmica que autoriza o "extermínio de processos" sem observância do princípio da não surpresa, do contraditório e da ampla defesa.

O caráter geral e autônomo da IN 39/2016, portanto, é decisivo para demonstrar a subsidiariedade da presente arguição. Não existe, no ordenamento processual vigente, recurso ou ação capaz de impugnar, com efeitos *erga omnes* e força vinculante, a validade constitucional de uma instrução normativa de tribunal superior que institucionaliza a supressão do contraditório.

O Recurso Extraordinário, mesmo que superado o óbice do Tema 660 de RG, conforme se verá adiante, seria apto apenas a produzir efeitos *inter partes* no caso concreto, deixando intocada a norma que continuará a gerar, sistematicamente, decisões surpresa em todo o país. Por outro lado, a ADPF, por sua natureza objetiva e seus efeitos vinculantes, é o único instrumento capaz de solver a controvérsia constitucional de forma ampla, geral e imediata, nos termos consagrados desde o julgamento da ADPF 33.

Assim, como o Recurso Extraordinário, por sua natureza subjetiva e restrita, é incapaz de desconstituir a validade dessa prática institucionalizada que vulnera a ordem constitucional objetiva, a ADPF é o único meio apto a solver a controvérsia de forma ampla e imediata, restaurando a autoridade da Constituição perante um mecanismo procedimental que bloqueia o acesso à jurisdição rescisória.

4. DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS E DOS PRECEITOS FUNDAMENTAIS VIOLADOS

A decisão proferida pelo TST deve ser declarada inconstitucional por promover uma ruptura grave e irremediável com o sistema de garantias processuais, formais e materiais, instituído pela Constituição Federal de 1988.

---

[1] **Tema 660 de Repercussão Geral:** A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.

Ora, o julgamento que extingue um processo de ofício em instância recursal superior, negando à parte qualquer oportunidade de manifestação prévia sobre argumento nunca levantado nos 8 (oito) anos de tramitação do feito e que não se encontra previsto em regra normativa alguma ou em nenhum precedente judicial específico, afeta diretamente os pilares mais sagrados da jurisdição constitucional moderna, ainda mais quando calcado na aplicação de uma norma infraconstitucional que viola o núcleo essencial do princípio da confiança legítima e do contraditório e da ampla defesa.

4.1. Da Violação ao Preceito Fundamental da Não Surpresa e da Proteção à Confiança Legítima (art. 5º, inciso LV, da CF/88)

O ato jurisdicional ora impugnado configura o que a doutrina mais moderna denomina de "*emboscada processual*". Ao extinguir a Ação Rescisória de ofício, com base em fundamento jurídico inédito e sem oportunizar qualquer manifestação ao Estado do Ceará, a SDI-2 do TST rompeu o núcleo essencial do princípio da não surpresa, emanação direta das garantias fundamentais do contraditório e da ampla defesa inscritas no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Antes de avançar na demonstração da lesão concreta, é necessário precisar o fenômeno jurídico que aqui se combate. O contraditório, em sua acepção constitucional contemporânea, não se reduz à mera ciência formal dos atos processuais, mas impõe às partes o direito de **influenciar efetivamente** a formação do convencimento judicial, exigindo que qualquer fundamento potencialmente decisivo — ainda que cognoscível de ofício — seja previamente submetido ao debate dialético entre os sujeitos do processo.

Essa dimensão substancial do contraditório, consagrada no art. 10 do CPC/2015 com a vedação expressa à decisão surpresa, não é inovação infraconstitucional: ela representa a densificação legislativa de um conteúdo que já habitava o art. 5º, inciso LV, da Carta de 1988. A norma processual apenas tornou explícito o que a Constituição sempre exigiu implicitamente ao vedar categoricamente que o magistrado decida com base em fundamento sobre o qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Nesse ponto, a jurisprudência do STF é elucidativa, ainda que formada principalmente no contexto do recurso extraordinário. No julgamento do **RE 266.397/PR**, a Primeira Turma do STF, sob a relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence, assentou que "*a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa tem o conteúdo mínimo: a decisão que o desconhece viola diretamente o art. 5º, LV, da Constituição, ainda que se pretenda conforme à lei estadual*"[2].

[2] STF, RE 266.397-2/PR, 1ª Turma, rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 09/03/2004, DJ 07/05/2004

O Min. Pertence atuou com precisão cirúrgica: há um **núcleo duro** do contraditório que não comporta mediação infraconstitucional, ele é, por si mesmo, conteúdo constitucional diretamente exigível. A decisão que o viola, viola a Constituição, não a lei ordinária. Quando o TST extingue um processo de ofício com base em fundamento inédito, sem ouvir a parte atingida, está precisamente a descumprir esse conteúdo mínimo que a Suprema Corte reconheceu como de natureza constitucional direta.

Em sentido convergente, ao examinar normas que condicionavam a admissibilidade de recursos administrativos ao prévio depósito de valores, hipótese funcionalmente análoga à ora debatida, pois em ambos os casos o que está em jogo é o acesso efetivo ao direito de defesa, o Plenário do STF declarou a inconstitucionalidade das exigências por afrontarem diretamente o art. 5º, LV, da Constituição. Essa circunstância gerou, inclusive, a edição da Súmula Vinculante nº 21:

> **Súmula Vinculante nº 21**: É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo.

O paralelo com o caso concreto é imediato: se a exigência de depósito prévio viola diretamente a Constituição por obstruir o direito de defesa, com muito mais razão a extinção sumária de um processo sem qualquer oportunidade de manifestação sobre fundamento inédito, imposta por norma interna de tribunal, configura lesão da mesma natureza e da mesma intensidade.

A gravidade do cerceamento de defesa é acentuada pelo fator temporal: durante os **oito anos** de tramitação do feito (2018 a 2026), em nenhum momento — repita-se, nenhum — o MPT suscitou a necessidade de litisconsórcio passivo com as empresas Request, nem o Tribunal sinalizou tal vício. Ao contrário: o processo foi regularmente instruído, julgado improcedente no TRT-7 e pautado reiteradas vezes no TST, chegando ao ponto de o Ministro Relator proferir voto favorável ao Estado do Ceará no mérito. Em quatro sessões deliberativas, o Colegiado debateu o tema central da prescrição bienal, sem que qualquer dos participantes aventasse a questão do polo passivo. A confiança legítima depositada pelo Estado na estabilidade da relação processual estabelecida há quase uma década é, portanto, objetivamente demonstrável.

A *decisão surpresa* proferida pela Corte Trabalhista estilhaça o princípio da proteção à confiança legítima, corolário do Estado Democrático de Direito e da segurança jurídica, que impõe ao Poder Público, inclusive ao Poder Judiciário, o dever de não frustrar expectativas legitimamente criadas pela conduta reiterada dos próprios órgãos estatais.

Com isso, o jurisdicionado não pode ser penalizado por guinada hermenêutica repentina que, de ofício, cria um óbice instransponível e retroativo sobre matéria que nem o adversário processual nem os próprios julgadores haviam identificado como relevante ao longo de quase uma década de litígio. Ser expulso da jurisdição sem o direito de contra-argumentar sobre um tema de tamanha complexidade, qual seja a cindibilidade de capítulos

autônomos de sentença rescindenda e a indivisibilidade do objeto do litisconsórcio, é a negação cabal do modelo processual democrático e cooperativo que a Constituição Federal de 1988 consagra.

Ademais, o fundamento utilizado pelo TST para justificar a ausência de intimação, qual seja o **art. 4º, § 2º, da Instrução Normativa nº 39/2016**, é flagrantemente inconstitucional, pois nenhum ato administrativo interno de tribunal pode criar uma "zona de exclusão" do contraditório, desobrigando o julgador de consultar as partes sobre questões de pressupostos processuais cuja interpretação seja controversa e cuja aplicação ao caso concreto sequer havia sido cogitada.

Tal dispositivo da IN 39/2016 institucionaliza a supressão preventiva do direito de influência, núcleo do contraditório substancial, transformando a complexidade do tema em justificativa para a dispensa do diálogo judicial, em sentido exatamente oposto ao que exige a Constituição. Como demonstrado no item 3 desta arguição, esse ato normativo possui autonomia e generalidade suficientes para ser diretamente impugnado por esta via, não se tratando de mera questão hermenêutica concreta.

Ao blindar-se contra o diálogo judicial e encerrar sumariamente uma discussão que envolve centenas de milhões de reais em execuções em curso e a reintegração compulsória de dezenas de trabalhadores em órgão já extinto, o TST violou o preceito fundamental que garante que ninguém será privado de seus bens ou direitos sem o **devido processo legal** (art. 5º, LIV, CF) — em sua dimensão de cooperação, lealdade processual e primazia da decisão de mérito. Consumou-se, assim, a supressão do núcleo essencial do contraditório material, exatamente o conteúdo mínimo cuja violação, como assentou a Primeira Turma do STF no RE 266.397/PR, atinge diretamente o texto constitucional.

4.2 Da Afronta ao Devido Processo Legal Material e ao Acesso ao Judiciário (Art. 5º, incisos XXXV e LIV, da CF/88)

O presente tópico concentra-se em dois preceitos fundamentais que, embora distintos em sua formulação, convergem para uma mesma conclusão no caso concreto: a extinção sumária da Ação Rescisória do Estado do Ceará violou simultaneamente o **acesso à jurisdição** (art. 5º, XXXV, CF), que garante que nenhuma lesão ou ameaça a direito será excluída da apreciação do Poder Judiciário, e o **devido processo legal em sua dimensão material** (art. 5º, LIV, CF), que impõe que os atos do Poder Público, inclusive os jurisdicionais, observem padrões mínimos de adequação, razoabilidade e proporcionalidade. Ambos os preceitos integram o núcleo pétreo da Constituição Federal e constituem, por isso, parâmetro idôneo de controle concentrado via ADPF.

A jurisprudência do STF consolidou, a partir da cláusula do *due process of law* inscrita no art. 5º, LIV, da Constituição, um padrão substantivo de controle dos atos do Poder Público que vai muito além do aspecto procedimental. Em julgamentos reiterados, a

Corte tem assentado que a garantia do devido processo legal implica a sujeição de todos os atos emanados do Estado, legislativos, administrativos e judiciais, à observância de critérios mínimos de razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de inconstitucionalidade material.

Na **ADI 5.468/DF** (rel. Min. Celso de Mello, Plenário, j. 29/06/2016), o STF reafirmou que "*todos os atos emanados do Poder Público estão necessariamente sujeitos, para efeito de sua validade material, à indeclinável observância de padrões mínimos de razoabilidade*", extraindo essa exigência diretamente da cláusula do *substantive due process of law* do art. 5º, LIV, da Constituição. O acórdão reiterou que o princípio da proporcionalidade "proíbe o excesso e veda o arbítrio do Poder", extraindo sua "justificação dogmática de diversas cláusulas constitucionais, notadamente daquela que veicula, em sua dimensão substantiva ou material, a garantia do 'due process of law'". Veja-se:

> "TODOS OS ATOS EMANADOS DO PODER PÚBLICO ESTÃO NECESSARIAMENTE SUJEITOS, PARA EFEITO DE SUA VALIDADE MATERIAL, À INDECLINÁVEL OBSERVÂNCIA DE PADRÕES MÍNIMOS DE RAZOABILIDADE – As normas legais devem observar, no processo de sua formulação, critérios de razoabilidade que guardem estrita consonância com os padrões fundados no princípio da proporcionalidade, pois todos os atos emanados do Poder Público devem ajustar-se à cláusula que consagra, em sua dimensão material, o princípio do "substantive due process of law". Lei Distrital que, no caso, não observa padrões mínimos de razoabilidade. A EXIGÊNCIA DE RAZOABILIDADE QUALIFICA-SE COMO PARÂMETRO DE AFERIÇÃO DA CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DOS ATOS ESTATAIS – A exigência de razoabilidade – que visa a inibir e a neutralizar eventuais abusos do Poder Público, notadamente no desempenho de suas funções normativas – atua, enquanto categoria fundamental de limitação dos excessos emanados do Estado, como verdadeiro parâmetro de aferição da constitucionalidade material dos atos estatais. APLICABILIDADE DA TEORIA DO DESVIO DE PODER AO PLANO DAS ATIVIDADES NORMATIVAS DO ESTADO – A teoria do desvio de poder, quando aplicada ao plano das atividades legislativas, permite que se contenham eventuais excessos decorrentes do exercício imoderado e arbitrário da competência institucional outorgada ao Poder Público, pois o Estado não pode, no desempenho de suas atribuições, dar causa à instauração de situações normativas que comprometam e afetem os fins que regem a prática da função de legislar.
> (STF, ADI 2667, Min. Rel. Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado em 05/10/2020, DJe-252 publicado em 19-10-2020)

No caso concreto, a decisão do TST viola diretamente esses padrões mínimos de razoabilidade. É materialmente irrazoável e desproporcional extinguir, sem resolução de mérito, uma ação rescisória com oito anos de tramitação, que havia chegado a um ponto de amadurecimento em que o Ministro Relator já havia votado pelo provimento no mérito, com base em fundamento inédito erguido de ofício na quinta sessão deliberativa, sem que as partes sequer soubessem que o tema estava em discussão.

O sacrifício imposto ao Estado do Ceará, qual seja a manutenção de uma condenação cujo custo estimado supera R$ 370 milhões, além da obrigação de reintegração de 81 servidores em órgão já extinto, é flagrantemente superior a qualquer benefício processual auferido com a extinção. O formalismo adotado pelo TST não é apenas excessivo: ele é, à luz do *substantive due process*, constitucionalmente inválido.

O art. 5º, XXXV, da Constituição Federal consagra a **inafastabilidade da jurisdição** como direito fundamental de primeira grandeza. A norma não se limita a garantir o acesso formal ao Judiciário, ela assegura o direito a uma resposta jurisdicional efetiva sobre o mérito da pretensão deduzida, impedindo que obstáculos processuais artificiais ou desproporcionais se interponham entre o jurisdicionado e a tutela do seu direito.

O STF tem interpretado esse preceito com extensão e firmeza, declarando inconstitucionais, ao longo de décadas, normas que criavam barreiras ao acesso à jurisdição sem justificativa constitucional adequada. Na **ADI 1.074/DF** (rel. Min. Eros Grau, Plenário, j. 28/03/2007, DJE 23 de 25/05/2007), o STF, por unanimidade, declarou inconstitucional o art. 19 da Lei n. 8.870/94, que exigia depósito prévio para o ajuizamento de ações judiciais discutindo créditos tributários.

No caso concreto, o obstáculo criado pelo TST é ainda mais grave do que o que motivou a ADI 1.074, por três razões: **(i)** não estava previsto em lei ou em qualquer precedente anterior à época da propositura da rescisória; **(ii)** foi criado de ofício pelo próprio julgador, sem qualquer participação da parte; e **(iii)** é materialmente impossível de ser superado, pois as empresas cuja citação foi exigida estão extintas ou inaptas desde 2018 e 2019.

Uma exigência processual impossível de ser cumprida, seja por razão financeira, seja por razão fática, não é um pressuposto legítimo: é uma barreira arbitrária ao acesso à jurisdição, incompatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Ainda em sede de controle concentrado, a **ADI 173/DF** (julgada pelo Plenário do STF), ao tratar das chamadas "sanções políticas" em matéria tributária, assentou que normas que condicionam o exercício de direitos à quitação de créditos tributários violam o art. 5º, XXXV, da Constituição, "*na medida em que ignoram sumariamente o direito do contribuinte de rever em âmbito judicial ou administrativo a validade de créditos tributários*", e também o "*devido processo legal substantivo (falta de proporcionalidade e razoabilidade de medidas gravosas que se predispõem a substituir os mecanismos [legítimos]*".

O mesmo raciocínio se aplica mutatis mutandis ao caso dos autos: a exigência de citação de entes inexistentes como condição de validade do processo é, funcionalmente, uma "sanção processual" que suprime o acesso à jurisdição rescisória de forma tão efetiva quanto uma sanção política suprime o acesso ao Judiciário tributário.

A análise do ato impugnado pelo teste da proporcionalidade — que o próprio STF extrai do *substantive due process* do art. 5º, LIV — demonstra sua invalidade em todas as três dimensões do princípio.

Quanto à **adequação**, a extinção do processo sem resolução de mérito não é apta a realizar o fim que o instituto do litisconsórcio passivo necessário visa a proteger (a uniformidade de tratamento de todos os sujeitos afetados pela decisão rescisória) pois as empresas Request, extintas ou inaptas, não têm mais qualquer patrimônio ou personalidade jurídica que pudesse ser afetado pelo resultado da rescisória. Não há utilidade processual em uma extinção que protege entes inexistentes.

Quanto à **necessidade**, havia alternativa muito menos gravosa ao alcance do Tribunal: a intimação do Estado do Ceará para manifestação sobre a questão, com abertura de prazo para eventual saneamento ou para demonstração da impossibilidade material da diligência. Essa providência mínima, expressamente exigida pelo art. 10 do CPC/2015, não foi adotada.

Quanto à **proporcionalidade em sentido estrito**, o sacrifício imposto ao Estado do Ceará é manifestamente desproporcional à finalidade pretendida: impedir o exame de mérito de uma rescisória que aponta prescrição bienal de pretensão que gera ao Estado um passivo superior a R$ 370 milhões, para preservar um pressuposto processual que protege empresas que há anos não existem, é subverter a lógica da jurisdição em favor de um formalismo estéril e constituticionalmente insustentável.

4.3 Da Rejeição da Primazia da Decisão de Mérito e a Inversão do Sistema Processual (Art. 5º, inciso LXXVIII, da CF/88)

O art. 5º, inciso LXXVIII, inserido na Constituição Federal pela Emenda Constitucional nº 45/2004, consagra como direito fundamental a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

Esse preceito não se traduz apenas na vedação à mora processual: ele encerra, em sua dimensão mais profunda, o direito do jurisdicionado a obter do Estado uma **resposta jurisdicional útil e efetiva**, capaz de pacificar o conflito de interesses que motivou o acionamento do Poder Judiciário.

Um processo que se prolonga por oito anos para ser encerrado sem resolução de mérito, com base em fundamento inédito suscitado de ofício na fase final do julgamento, viola esse preceito fundamental em sua expressão mais grave: não como mora, mas como negação absoluta da prestação jurisdicional substantiva, após consumir toda a energia processual das partes e do próprio Tribunal durante quase uma década.

A garantia constitucional do art. 5º, LXXVIII, não se satisfaz com a mera conclusão rápida do processo, independentemente de seu resultado. A "razoável duração" pressupõe que o processo chegue a um fim juridicamente útil, a decisão de mérito, pois uma extinção sem resolução de mérito, proferida após anos de tramitação, não realiza a efetividade da jurisdição: ao contrário, a nega.

Conforme já assentou o Supremo Tribunal Federal na **ADI 5.941/DF** (rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09/02/2023), "*o acesso à justiça reclama tutela judicial tempestiva, **específica e efetiva** sob o ângulo da sua realização prática*" e "*a morosidade e inefetividade das decisões judiciais são **lesivas ao direito fundamental de acesso à justiça***". A ratio desse julgamento é diretamente aplicável ao caso concreto: a extinção de um processo após oito anos, sem apreciação do mérito, não realiza a tutela efetiva, ela simplesmente cancela os anos investidos, devolvendo o jurisdicionado ao ponto zero sem qualquer resposta sobre o fundo do seu direito. Veja-se:

> 1. O acesso à justiça reclama tutela judicial tempestiva, específica e efetiva sob o ângulo da sua realização prática.
> 2. A morosidade e inefetividade das decisões judiciais são lesivas à toda a sociedade, porquanto, para além dos efeitos diretos sobre as partes do processo, são repartidos pela coletividade os custos decorrentes da manutenção da estrutura institucional do Poder Judiciário, da movimentação da sua máquina e da prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.
> 3. A efetividade e celeridade das decisões judiciais constitui uma das linhas mestras do processo civil contemporâneo, como se infere da inclusão, no texto constitucional, da garantia expressa da razoável duração do processo (artigo 5º, LXXVIII, após a Emenda Constitucional nº 45/2004) e da positivação, pelo Novo Código de Processo Civil, do direito das partes "de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa" (...)
> (STF, ADI 5941, Min. Rel. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 09/02/2023, DJe 28/04/2023)

O CPC/2015, ao positivar o princípio da primazia da decisão de mérito nos arts. 4º e 6º, deu densidade infraconstitucional a essa exigência, mas sua fonte normativa primária é precisamente o art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, que impõe ao Estado-juiz o dever de conduzir o processo até sua finalidade natural: a resposta sobre o litígio. A extinção sem resolução do mérito é medida excepcional e de última instância, apenas justificável quando absolutamente impossível o saneamento do vício ou o prosseguimento do feito. Não é o que ocorre no caso dos autos, em que a questão poderia ter sido debatida com as partes antes de qualquer decisão extintiva.

O sistema processual brasileiro, construído sob a égide constitucional do art. 5º, LXXVIII, é orientado por uma premissa fundamental: a forma processual é instrumento a serviço da justiça, não um fim em si mesmo.

A razoável duração do processo, no sentido constitucionalmente garantido pelo art. 5º, LXXVIII, impõe que os oito anos de tramitação resultem em algum pronunciamento sobre o mérito. O tempo investido pelo Estado do Ceará, pelo Ministério Público do Trabalho, pelos julgadores e pela estrutura do Poder Judiciário ao longo desse período não pode ter sido desperdiçado por um fundamento suscitado de ofício no último instante. A garantia constitucional exige que processos maduros para julgamento sejam julgados — e não encerrados por formalismos que o próprio órgão jurisdicional omitiu por anos.

4.4. Da Impossibilidade Material de Cumprimento da Diligência e a Violação à Proporcionalidade (Ad Impossibilia Nemo Tenetur)

Sem prejuízo do quanto demonstrado no item 2 desta ADPF, onde se comprova que as empresas Request jamais deveriam integrar o polo passivo da rescisória, por ausência do requisito de indivisibilidade do objeto, impõe-se demonstrar que, **mesmo admitindo-se, em caráter puramente subsidiário e por mera hipótese acadêmica**, a tese de litisconsórcio passivo necessário adotada pelo acórdão impugnado, a extinção do processo ainda assim seria inconstitucional por fundamento autônomo e independente: a exigência de uma diligência materialmente impossível viola, de forma direta e autônoma, o devido processo legal em sua dimensão material (art. 5º, LIV, CF) e o postulado da proporcionalidade que dele emana.

O acórdão impugnado, ao exigir a inclusão das empresas Request IT Consultoria em Soluções Tecnológicas Ltda. e Request For Informática Sociedade Simples Ltda. no polo passivo da ação rescisória sob pena de extinção imediata, impõe ao Estado do Ceará o cumprimento de uma obrigação jurídica e materialmente impossível.

Conforme demonstram as certidões da Receita Federal anexas, a empresa Request IT encontra-se com o CNPJ **BAIXADO** desde 24/09/2018 por liquidação voluntária, enquanto a Request For figura como **INAPTA** desde 30/05/2019 por omissão de declarações.

A impossibilidade a que se refere o presente tópico não é hipotética nem conjectural: ela é documentalmente demonstrada por certidões emitidas pela Receita Federal do Brasil, órgão de máxima confiabilidade no tocante ao cadastro de pessoas jurídicas no território nacional. A REQUEST IT CONSULTORIA EM SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. (sucessora da Request Informática S/C Ltda.) encontra-se com o CNPJ BAIXADO desde 24 de setembro de 2018, por liquidação voluntária. A REQUEST FOR INFORMÁTICA SOCIEDADE SIMPLES LTDA. figura como INAPTA desde 30 de maio de 2019, em razão de omissão de declarações.

A situação cadastral "BAIXADA" implica o encerramento jurídico formal da pessoa jurídica: a empresa não existe mais como sujeito de direitos e obrigações. A

situação "INAPTA", embora não equivalente ao encerramento formal, corresponde ao mais grave grau de irregularidade cadastral, indicando abandono das obrigações legais por parte da empresa, que se torna, na prática, inencontrável e sem representação regular. Em ambos os casos, a citação judicial exigida pelo TST é uma diligência sem destinatário legítimo: não há sujeito passivo apto a ser citado, nem representante legal regularmente constituído para receber a intimação, nem patrimônio ou personalidade jurídica para responder ao comando rescisório.

O TST jamais chegou a verificar essa realidade fática antes de proferir o acórdão extintivo, e não poderia tê-lo feito, justamente porque não abriu qualquer oportunidade para que o Estado do Ceará a demonstrasse. Essa circunstância agrava a violação ao postulado da proporcionalidade: a medida de extinção foi adotada sem que o Tribunal dispusesse de todas as informações relevantes para aferir sua adequação, necessidade e proporcionalidade, o que viola, adicionalmente, o dever de fundamentação das decisões judiciais consagrado no art. 93, IX, da Constituição Federal.

A exigência de citação de entes desprovidos de existência operacional e capacidade jurídica atual afronta o postulado *ad impossibilia nemo tenetur* (ninguém é obrigado a fazer o impossível). Ao transformar a participação de pessoas jurídicas extintas em pressuposto de validade intransponível de uma ação que visa proteger o erário contra uma execução de mais de R$ 370 milhões, o TST incorre em formalismo excessivo e desproporcional.

Em outras palavras: a "forma" (litisconsórcio com empresas "fantasmas" ou inexistentes) foi elevada a um patamar de importância superior ao "conteúdo" (a higidez do patrimônio público e a prescrição manifesta da pretensão originária).

Uma exigência jurídica que não pode ser cumprida por razão fática objetiva, alheia ao controle do obrigado, perde sua aptidão para ser condição legítima de exercício de direitos. Transformá-la em óbice intransponível ao acesso à jurisdição equivale a punir o jurisdicionado por uma impossibilidade que não lhe é imputável — o que o princípio constitucional da proporcionalidade, na perspectiva da **proibição do excesso**, simplesmente veda.

Na mesma esteira, à luz da **proibição do excesso** como desdobramento da proporcionalidade, quando o TST exige, como pressuposto de validade do processo, a citação de pessoas jurídicas que há anos não possuem existência operacional, e extingue sumariamente um processo de oito anos sem sequer verificar se a diligência é realizável, viola o padrão mínimo de razoabilidade que o art. 5º, LIV, da Constituição exige de todo ato do Poder Público.

Vale lembrar que o STF, em sede de controle concentrado, já assentou que os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade constituem preceitos fundamentais da ordem constitucional (**ADPF 186** e **ADPF 387**), servindo como parâmetro de controle contra

atos do Poder Público que, a pretexto de aplicar regras procedimentais, impõem sacrifícios excessivos e irracionais aos jurisdicionados (ADPF 485), exatamente como se verifica na hipótese vertente.

Submetendo o ato impugnado ao teste trifásico da proporcionalidade que o próprio STF extrai do art. 5º, LIV, da Constituição — conforme aplicado na **ADI 3.112/DF** e sistematizado no **RE 374.981** —, constata-se sua invalidade em todas as três dimensões.

Quanto à **adequação**, a extinção do processo sem resolução de mérito não é apta a realizar o fim que o instituto do litisconsórcio passivo necessário visa a proteger. Esse instituto existe para garantir que todos os sujeitos cujos direitos seriam afetados pela decisão rescisória tenham oportunidade de se defender. Mas as empresas Request, extintas ou inaptas, não têm mais qualquer direito ou patrimônio que possam ser afetados pelo resultado da rescisória. Extinguir o processo para "proteger" entes que não existem mais não realiza o fim constitucional do litisconsórcio: nega-o. A medida é, portanto, **inadequada** em sua própria finalidade.

Quanto à **necessidade**, existia (e ainda existe) uma alternativa incomparavelmente menos gravosa: a intimação do Estado do Ceará para manifestação sobre a questão, com abertura de prazo para demonstrar a impossibilidade material da diligência ou para apresentar solução alternativa. Essa providência, que deriva diretamente do art. 10 do CPC/2015 e do dever constitucional de colaboração, foi simplesmente suprimida pelo TST. Diante da existência de meio igualmente idôneo e muito menos lesivo, a extinção imediata não passa no critério da necessidade.

Quanto à **proporcionalidade em sentido estrito**, o sacrifício imposto ao Estado do Ceará é manifesta e absurdamente desproporcional ao benefício processual auferido. De um lado, o Estado perde o direito de ver apreciada uma ação rescisória que busca desconstituir uma condenação com passivo estimado em mais de R$ 370 milhões — sendo que já foram expedidos precatórios no valor incontroverso de R$ 84,7 milhões — e que impõe a reintegração de 81 trabalhadores a um órgão já extinto, gerando custo mensal de R$ 1,7 milhão ao erário estadual. De outro lado, nenhum bem jurídico legítimo é protegido pela extinção, pois as empresas cuja citação foi exigida há anos não possuem existência real. A equação é constitucionalmente insustentável: sacrifício desmedido do erário público em troca de proteção a entes juridicamente inexistentes.

Consuma-se, assim, uma violação aos princípios da **proporcionalidade** e **razoabilidade**, pois o Judiciário não pode exigir do jurisdicionado diligências que dependam de fatos fora de seu controle jurídico, como a "ressurreição" de empresas extintas. Punir a Fazenda Pública com a manutenção de uma condenação bilionária e eivada de nulidade, apenas por não ter incluído no polo passivo entes que juridicamente não mais existem, é subverter a lógica da justiça em favor de uma burocracia processual estéril e lesiva ao interesse público.

5. DO PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR LIMINAR

A concessão de medida cautelar liminar no bojo da presente Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental encontra fundamento expresso no art. 5º, § 1º, da Lei nº 9.882/99, segundo o qual, em caso de extrema urgência ou perigo de lesão grave, poderá o relator conceder a liminar *ad referendum* do Tribunal Pleno. A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica ao exigir, para a concessão da medida, a presença concomitante de dois pressupostos: o *fumus boni iuris*, entendido como a plausibilidade jurídica do direito alegado, e o *periculum in mora*, consistente no fundado receio de consumação de lesão grave, atual e irreparável ao direito do postulante. Ambos os requisitos estão robustamente configurados no caso concreto, como se passa a demonstrar.

A probabilidade do direito postulado nesta arguição não é uma mera conjectura: ela decorre da análise da mecânica processual adotada pelo TST confrontada com os preceitos fundamentais catalogados no item 4 desta peça, cujo desrespeito evidencia-se de forma clara e direta. São, ao menos, quatro vetores independentes de plausibilidade jurídica, cada qual suficiente, per se, para caracterizar a verossimilhança constitucional exigida.

O primeiro vetor diz respeito à **violação ao princípio da não surpresa e ao contraditório substancial** (art. 5º, LV, CF). A extinção de ofício, após oito anos de tramitação regular e quatro sessões deliberativas sem qualquer sinalização sobre o polo passivo, com base em fundamento inédito jamais suscitado pelas partes ou pelo próprio Tribunal, viola o conteúdo mínimo constitucional do contraditório tal como definido pelo STF no RE 266.397/PR (rel. Min. Sepúlveda Pertence): nenhuma decisão pode ser proferida sobre fundamento sobre o qual as partes não tiveram oportunidade de influenciar. A Instrução Normativa nº 39/2016, invocada para dispensar essa oportunidade, é norma interna de natureza infralegal que não pode suprimir uma garantia de assento constitucional direto.

O segundo vetor é a **violação ao acesso à jurisdição e ao devido processo legal material** (art. 5º, XXXV e LIV, CF). O TST impôs ao Estado do Ceará um pressuposto processual que, além de inédito, é materialmente impossível de ser cumprido: a citação de pessoas jurídicas que, à época do acórdão, já se encontravam extintas ou inaptas perante a Receita Federal há seis e sete anos, respectivamente. Uma exigência fática irrealizável não é um pressuposto legítimo — é uma barreira arbitrária ao acesso à jurisdição, que não resiste ao teste mínimo de proporcionalidade que o STF extrai do art. 5º, LIV (RE 374.981; ADI 1.074/DF; ADI 5.468/DF).

O terceiro vetor é a **violação à razoável duração do processo e à primazia da decisão de mérito** (art. 5º, LXXVIII, CF). Como assentou esta Suprema Corte na ADI 5.941/DF (rel. Min. Luiz Fux, 2023), "*o acesso à justiça reclama tutela judicial tempestiva, específica e efetiva*". Uma rescisória com oito anos de tramitação, que produziu voto de

mérito favorável ao Estado na primeira sessão e foi debatida em pelo menos cinco rodadas deliberativas, não pode ser simplesmente descartada por fundamento surgido na última hora, sem que os oito anos de trabalho jurisdicional resultem em qualquer pronunciamento sobre o conflito de interesses deduzido.

O quarto vetor é o **caráter institucional da lesão**, que ultrapassa o caso concreto. A Instrução Normativa nº 39/2016 do TST, ao estabelecer em seu art. 4º, § 2º, que não constituem decisão surpresa as deliberações sobre pressupostos processuais, institutionaliza a supressão preventiva do contraditório em toda a Justiça do Trabalho do país, com efeito continuado e difuso sobre incontáveis processos. A ADPF 982 AgR (rel. Min. Flávio Dino, j. 07/08/2024) reafirmou a legitimidade da arguição para contestar exatamente esse tipo de prática jurisdicional sistêmica, o que reforça a plausibilidade da pretensão no plano do cabimento e do mérito.

Presentes, portanto, em grau qualificado, os elementos que identificam o *fumus boni iuris*.

O perigo da demora é, no presente caso, não apenas presente mas quantificável, progressivo e de recuperabilidade incerta. A manutenção dos efeitos do acórdão impugnado enquanto não apreciada a presente arguição produz dano financeiro concreto, atual e documentalmente demonstrado ao erário do Estado do Ceará, que se agrava mês a mês com a continuidade das execuções e a permanência dos reintegrados em folha.

Sob o **aspecto operacional imediato**, existem atualmente **81 empregados reintegrados** nos quadros da ETICE por força da condenação objeto da ação rescisória. Esses reintegrados geram um custo mensal global de R$ 1.714.645,34 e custo anual de R$ 20.575.744,08, correspondendo a 40,38% da folha de pagamento da empresa. A remuneração de alguns dos reintegrados alcança, individualmente, o patamar bruto de R$ 56.495,01 mensais, o que evidencia a magnitude do comprometimento orçamentário progressivo decorrente de uma condenação cuja prescrição o próprio Ministro Relator do TST reconheceu em seu voto original de mérito.

Sob o **aspecto executório**, tramita execução de salários pretéritos cujo montante foi atualizado até agosto de 2025 em **R$ 372.603.682,16** (trezentos e setenta e dois milhões, seiscentos e três mil, seiscentos e oitenta e dois reais e dezesseis centavos), tendo já sido expedido precatório no valor incontroverso de **R$ 84.735.896,48** (oitenta e quatro milhões, setecentos e trinta e cinco mil, oitocentos e noventa e seis reais e quarenta e oito centavos). Cada mês de tramitação sem a suspensão cautelar implica acréscimo de correção monetária e juros sobre esse passivo, elevando progressiva e irreversivelmente o montante a ser suportado pelo erário estadual.

A irreparabilidade do dano em caso de procedência tardia da arguição é patente: os valores já pagos a título de salários dos reintegrados, ao longo de meses ou anos de

tramitação deste processo, dificilmente serão recuperados pela via administrativa ou judicial, dada a natureza alimentar das verbas trabalhistas e as garantias de impenhorabilidade a elas inerentes.

Quanto aos precatórios, uma vez expedidos e pagos, sua devolução ao erário envolve ação judicial autônoma de cobrança de difícil execução prática. O dano, portanto, não é meramente hipotético — ele está em curso, se acumula e, na medida em que se consolida, torna cada vez mais onerosa a restituição ao *status quo ante*, mesmo que a presente arguição seja ao final julgada procedente.

Identifica-se, ainda, um **risco de consolidação estrutural** da situação impugnada: com o exaurimento da via rescisória, a condenação da ACP ganha definitivamente exequibilidade plena, permitindo que novos precatórios sejam expedidos, que a folha de reintegrados continue crescendo em razão de progressões e incorporações remuneratórias, e que o quadro de pessoal da ETICE, empresa já onerada por uma folha que em quase 41% é composta por trabalhadores judicialmente reintegrados em órgão funcional e administrativamente extinto, torne-se progressivamente insustentável.

Registre-se, por fim, que o periculum está conectado à própria natureza do ato impugnado: ao extinguir a rescisória sem resolução de mérito, o TST não apenas proferiu uma decisão desfavorável ao Estado, ele fechou definitivamente a via de questionamento da coisa julgada rescindenda. A única janela processual para reverter o título executivo que originou toda essa condenação foi suprimida. A demora na apreciação desta arguição equivale, portanto, à consolidação progressiva e irreversível de todos os efeitos financeiros e administrativos decorrentes de uma condenação que carrega, na avaliação do próprio Relator original do caso, uma prescrição bienal manifesta.

Por fim, a análise dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, para sua concessão, admite maior discricionariedade por parte do STF, com a realização de **verdadeiro juízo de conveniência política da suspensão da eficácia**[3], pelo qual deverá ser verificada a conveniência da suspensão cautelar da lei impugnada[4] , permitindo, dessa forma, uma maior subjetividade na análise da relevância do tema, bem assim em juízo de conveniência, ditado pela gravidade que envolve a discussão[5].

A suspensão cautelar dos efeitos do acórdão não implica prejuízo a terceiros privados, pois os trabalhadores reintegrados continuam protegidos pelo contrato de trabalho existente durante a tramitação da arguição, e a eventual procedência do pedido no mérito somente determinará o retorno dos autos ao TST para novo julgamento com observância do contraditório, não implicará extinção automática de qualquer direito adquirido individualmente. Por outro lado, a não concessão da liminar sujeita o erário estadual ao

[3] ADI 3.401 MC, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, decisão em 3/2/2005
[4] ADI 425 MC, Rel. Min. PAULO BROSSARD, Pleno, decisão em 4/4/1991; ADI 467 MC, Rel. Min. OCTÁVIO GALLOTTI, Pleno, decisão em 3/4/1991
[5] ADI 490 MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, decisão em 6/12/1990; ADI 508 MC, Rel. Min. OCTÁVIO GALLOTTI, Pleno, decisão em 14/6/1991

dano financeiro progressivo e potencialmente irrecuperável descrito no tópico anterior, comprometendo a capacidade do Estado do Ceará de cumprir obrigações orçamentárias de interesse coletivo.

O equilíbrio entre os interesses em jogo é, portanto, inequivocamente favorável à suspensão cautelar. O custo da medida para as partes contrárias é mínimo (manutenção do *status quo* anterior ao acórdão extintivo), ao passo que o custo da sua não concessão para o Estado é astronômico e crescente.

Preenchidos, assim, com folga, os requisitos do *fumus boni iuris* e do *periculum in mora*, e presente a conveniência da providência antecipada, requer o Estado do Ceará, com fundamento no art. 5º, § 1º, da Lei nº 9.882/99 e no art. 21, V, do RISTF, que Vossa Excelência se digne a conceder, de forma monocrática e *ad referendum* do Tribunal Pleno, medida cautelar liminar para suspender imediatamente os efeitos processuais e executórios do acórdão proferido pela SDI-2 do Tribunal Superior do Trabalho nos autos do TST-ROT-80037-67.2018.5.07.0000, sobrestando o andamento das execuções dele decorrentes e impedindo a expedição de novos precatórios até o julgamento final desta arguição.

6. DOS PEDIDOS

Diante do exposto, o Governador do Estado do Ceará, com fundamento no art. 102, § 1º, da Constituição Federal, nos arts. 1º e seguintes da Lei nº 9.882/99 e no art. 21, V, do RISTF, requer a Vossa Excelência:

a) o recebimento, conhecimento e regular processamento da presente Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, uma vez atendidos os requisitos constitucionais e legais, reconhecendo-se:

- **i.** a legitimidade ativa do Governador do Estado do Ceará, nos termos do art. 2º, I, da Lei nº 9.882/99, c/c art. 103, V, da Constituição Federal;
- **ii.** o cabimento da ADPF para impugnar ato jurisdicional do Tribunal Superior do Trabalho violador de preceitos fundamentais, na linha dos precedentes firmados nas ADPFs 485 e 789;
- **iii.** a satisfação do requisito de subsidiariedade, diante da ineficácia do Recurso Extraordinário para sanar a lesão de forma ampla, geral e imediata, ante o óbice do Tema 660 da Repercussão Geral, e da incapacidade do recurso para impugnar, com eficácia *erga omnes*, a Instrução Normativa nº 39/2016 do TST na qualidade de ato normativo autônomo;

b) A concessão, de forma monocrática e *ad referendum* do Tribunal Pleno, com fundamento no art. 5º, § 1º, da Lei nº 9.882/99 c/c o art. 21, V, do RISTF, de **medida cautelar liminar**, *inaudita altera parte*, para:

i. **suspender imediatamente todos os efeitos processuais e materiais** do acórdão proferido pela Subseção II Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho nos autos do TST-ROT-80037-67.2018.5.07.0000, em sessão de 17 de março de 2026, que extinguiu a Ação Rescisória sem resolução de mérito;

ii. **sobrestar o andamento de todas as execuções** instauradas com base no acórdão do TRT-7 rescindendo, impedindo a expedição de novos precatórios, a realização de novos bloqueios patrimoniais, e a produção de quaisquer efeitos executórios adicionais decorrentes da condenação impugnada pela rescisória, enquanto pendente o julgamento definitivo desta arguição;

iii. **manter o presente estado de fato e de direito** relativo aos 81 trabalhadores reintegrados, sem prejuízo dos efeitos já consolidados dos contratos de trabalho em curso, mas impedindo novas reintegrações compulsórias fundadas na decisão rescindenda enquanto não julgada esta arguição.

c) A **notificação** do Excelentíssimo Ministro Presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Ministro Relator do acórdão impugnado (TST-ROT-80037-67.2018.5.07.0000), nos termos do art. 10, *caput*, da Lei nº 9.882/99, para que prestem as informações que entenderem necessárias, no prazo legal de dez dias;

d) A **abertura de vista** à Advocacia-Geral da União, na qualidade de curadora da constitucionalidade dos atos do Poder Público, no prazo de cinco dias, nos termos do art. 6º, § 2º, da Lei nº 9.882/99;

e) A **abertura de vista** ao Procurador-Geral da República para manifestação, no prazo de cinco dias, nos termos do art. 7º, parágrafo único, da Lei nº 9.882/99.

f) No mérito, a **procedência integral da presente arguição**, para que o Supremo Tribunal Federal:

i. **Declare a inconstitucionalidade do acórdão** proferido pela SDI-2 do Tribunal Superior do Trabalho nos autos do TST-ROT-80037-67.2018.5.07.0000, por violação aos preceitos fundamentais inscritos nos arts. 5º, incisos XXXV, LIV, LV e LXXVIII, da Constituição Federal, determinando sua nulidade e o **retorno dos autos ao Tribunal Superior do Trabalho para novo julgamento**, observadas as seguintes balizas constitucionais inafastáveis: **(1)** qualquer fundamento potencialmente decisivo que não tenha sido previamente debatido no processo deverá ser submetido às partes antes da deliberação, com abertura de prazo razoável para manifestação; **(2)** o

resultado do novo julgamento deverá ser pronunciado sobre o **mérito da pretensão rescisória**, sendo vedada nova extinção sem resolução de mérito com base no mesmo fundamento ora declarado inconstitucional; **(3)** na hipótese de o TST reputar necessária, após ouvir as partes, a integração de quaisquer litisconsortes, deverá antes apurar se a diligência é materialmente realizável, considerada a situação cadastral atual das empresas perante a Receita Federal;

ii. **Declare a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 4º, § 2º, da Instrução Normativa nº 39/2016 do TST**, para excluir de seu âmbito de aplicação as hipóteses em que o pressuposto processual suscitado de ofício: **(1)** jamais tenha sido ventilado pelas partes ou pelo Tribunal em momento anterior do processo; **(2)** exija interpretação jurídica não pacificada ou não prevista em norma legal expressa; ou **(3)** resulte em extinção do processo sem que seja concedida à parte afetada qualquer oportunidade de manifestação ou tentativa de saneamento — assegurando-se, nesses casos, a incidência plena e incondicional do princípio da não surpresa previsto no art. 10 do CPC/2015, como densificação do art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

g) Na hipótese de não ser acolhida a declaração de inconstitucionalidade integral do acórdão impugnado, requer-se, em caráter subsidiário, a **declaração de inconstitucionalidade da aplicação** do referido acórdão ao Estado do Ceará, pela via da interpretação conforme à Constituição, determinando-se ao TST que, antes de qualquer nova deliberação sobre o polo passivo da rescisória, abra prazo para que o Estado demonstre a impossibilidade material de citação das empresas Request — dada sua situação cadastral perante a Receita Federal — e delibere sobre os efeitos jurídicos dessa impossibilidade à luz dos princípios constitucionais da proporcionalidade e da primazia da decisão de mérito.

Atribui-se à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), para efeitos meramente fiscais.

Fortaleza, 08 de maio de 2026.

Elmano de Freitas da Costa
GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ

Rafael Machado Moraes
PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO CEARÁ

Átilla Djazianny de Oliveira
PROCURADOR-GERAL EXECUTIVO DE CONTENCIOSO GERAL E ADMINISTRATIVO

ASSINADO DIGITALMENTE
ATILLA DJAZIANNY DE OLIVEIRA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro